

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 16/09/2026, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Pareja (Guadalajara), de la cuarta adenda al convenio de colaboración para la ejecución de actuaciones en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre. [2026/6897]

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Pareja (Guadalajara) han formalizado, con fecha 11 de septiembre de 2026, la cuarta adenda al convenio de colaboración para la ejecución de actuaciones en el marco del Real Decreto 1159/2020 de 22 de diciembre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 16 de septiembre de 2026

La Secretaria General
MARÍA DEL CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ

Anexo I

Cuarta adenda convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Excmo. Ayuntamiento de Pareja para la ejecución de actuaciones en el marco del real decreto 1159/2020, de 22 de diciembre

Toledo, 11 de septiembre de 2026

Reunidos

De una parte, Don Francisco Javier Del Río Romero, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Plaza de la Constitución 1, 19129, Pareja, Guadalajara.

Y, de otra parte, Doña M^a Mercedes Gómez Rodríguez, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Río Estenilla, s/n, 45071, Toledo.

Intervienen

El Sr. Del Río Romero en nombre y representación del Ayuntamiento De Pareja, Entidad Local provista de CIF núm. P1925200F y con domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 19129, Pareja, Guadalajara. Actuando en su condición de titular de la Alcaldía-Presidencia del referido Ayuntamiento, cargo para el que elegido según resulta del Acta de la Sesión constitutiva del Pleno de fecha 15 de junio de 2019, en el ejercicio de las atribuciones que ostenta al amparo de lo previsto en el artículo 21.1.b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

La Sra. Gómez Rodríguez, en nombre y representación de la Consejería De Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha, provista de C.I.F. núm. S1911001D y con domicilio en C/ Río Estenilla, s/n, 45071, Toledo. Actuando en su condición de titular de la Consejería nombrada mediante Decreto 90/2023, de 9 de julio, publicada en el DOCM núm. 131 de fecha 11 de julio de 2023 y en ejercicio de la competencia en materia de suscripción de convenios administrativos atribuida en el artículo 2.2 e) del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Se reconocen todas las partes, competencia y capacidad legal suficiente, para suscribir el presente convenio, a cuyo efecto,

Exponen

I. Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo, se suscribió entre la Agencia del Agua Castilla La Mancha, O.A. y el Excmo. Ayuntamiento de Pareja un Convenio de Colaboración para la para la ejecución de una serie actuaciones comprendidas en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre.

II. Habiendo asumido la Consejería de Desarrollo Sostenible las competencias que correspondían a la extinta Agencia del Agua, de conformidad con el art. 20 de la Ley 1/2026, de 26 de marzo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, corresponde a la Dirección General del Agua, en virtud de las competencias atribuidas en el art. 10 bis del Decreto 112/2023, de 25 de julio, en su redacción dada por el Decreto 17/2026, de 14 de abril, la programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas al abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas, así como aprovechamientos hidráulicos en general, así como la gestión, recaudación, administración y distribución de los recursos económicos que le atribuye la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La competencia para la suscripción de convenios viene atribuida a la persona titular de la Consejería, por el art. 2.2 e) del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

III. Que en fecha 12 de diciembre de 2025 se acordó modificar el convenio suscrito, en concreto, la cláusula tercera para reajustar las anualidades, de manera que el total de actuaciones objeto del Convenio implican los siguientes costes estimados:

1.º Las Actuaciones en el Ciclo Integral del Agua, un importe estimado de 169.578,96 euros.

2.º Las Actuaciones de Mejora de Caminos e Infraestructuras, un importe estimado de 1.094.663,90 euros.

El total de actuaciones implican el importe total estimado de 1.264.242,86 euros, incluido IVA.

Y se financia íntegramente, con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000/G/512A/69000, financiada con el Fondo 0000001850 correspondiente a la subvención otorgada por el Ministerio, e incluida en el Proyecto de Gasto con N° de elemento PEP, OOAA/0000001665 de la Dirección General del Agua, con el siguiente desglose de anualidades:

Pareja				
Anualidad/tipo	Incluidas en Contrato Mixto	Iniciadas / Ejecutadas	Con proyecto / No iniciadas	Total
2021	0	0	0	0
2022	0	35.731,30	0	35.731,30
2023	113.052,64	0	0	113.052,64
2024	56.526,32	0	0	56.526,32
2025	0,00	0	0	0,00
2026	0,00	0	1.058.932,60	1.058.932,60
Total	169.578,96	35.731,30	1.058.932,60	1.264.242,86

Asimismo, se acordó ejecutar la prórroga prevista en la cláusula octava del Convenio, por lo que el plazo de vigencia del mismo finaliza el 31 de diciembre de 2026.

IV. Que, habiéndose solicitado la ampliación del plazo de ejecución de la subvención concedida a través del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., para la ejecución de diversas obras y actuaciones de mejora del entorno socioeconómico de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, cuya finalización estaba inicialmente prevista el 8 de enero de 2027, la Abogacía del Estado informó favorablemente, mediante informe de fecha 28 de abril de 2026, la modificación del art. 6.3 del citado Real Decreto en los siguientes términos: “Si, por causas ajenas, no fuera posible ejecutar en su totalidad el presupuesto de la subvención en el plazo indicado en el apartado anterior, dicho plazo podrá prorrogarse hasta un máximo de 4 años”. En consecuencia, el plazo de ejecución de la subvención resulta susceptible de ampliación hasta el 8 de enero de 2029.

V. Que, por parte de la empresa Sima Ingeniería S.L., adjudicataria del Contrato de Servicios de Asistencia Técnica a la Agencia del Agua de Castilla La Mancha para la Ejecución de Actuaciones en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, se estableció que el plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto para la ejecución de la actuación “Construcción de Pasarela Ciclopeatonal sobre N-204 en Pareja” es de ocho (8) meses.

VI. Teniendo en cuenta que, conforme a la cláusula octava y tras la aprobación de la tercera Adenda, la vigencia del Convenio se extendía hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la finalización de las actuaciones con su entrega al Ayuntamiento, se hace necesario, a fin de posibilitar la licitación y correcta ejecución de la actuación, ampliar su vigencia en dos (2) años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El Convenio fue suscrito inicialmente en fecha 20 de septiembre de 2022, estableciéndose un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con previsión de una prórroga de dos años.

La modificación propuesta no constituye una nueva prórroga autónoma e independiente, sino una alteración del plazo de vigencia del convenio acordada unánimemente por las partes antes de su extinción, al amparo del régimen de modificación previsto en el propio convenio y en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015. La finalidad de la modificación es garantizar la continuidad de las actuaciones objeto del convenio, cuya ejecución no ha finalizado y continúa respondiendo al interés público que motivó su suscripción inicial. La alteración del plazo no afecta a la naturaleza, objeto ni equilibrio prestacional del convenio, limitándose a adecuar su duración a las necesidades reales de ejecución. Asimismo, la duración total resultante del convenio no excede del límite máximo temporal permitido por el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, que admite una duración inicial de hasta cuatro años y una prórroga de hasta cuatro años adicionales.

VII. Que, al no haberse finalizado la totalidad de las actuaciones previstas, ni preverse su finalización antes del 31 de diciembre de 2026, se hace necesario la ampliación de la vigencia del Convenio prevista en la cláusula octava.

Asimismo, la financiación del Convenio y su distribución por anualidades se encuentra recogida en la cláusula tercera, la cual resulta igualmente necesario modificar para reajustar las anualidades.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan la presente Adenda del Convenio, la cual se regirá por lo dispuesto en las siguientes.

Clausulas

Primera. Modificación de la Cláusula Tercera, Presupuesto y Financiación.

El total de actuaciones enumeradas en la cláusula anterior, objeto del presente Convenio, implican los siguientes costes estimados:

- 1.º Las Actuaciones en el Ciclo Integral del Agua, un importe estimado de 169.578,96 euros.
- 2.º Las Actuaciones de Mejora de Caminos e Infraestructuras, un importe estimado de 1.094.663,90 euros.

El total de actuaciones enumeradas en la cláusula anterior, objeto del presente Convenio, implican el importe total estimado de 1.264.242,86 euros, incluido IVA.

Y se financia íntegramente, con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000/G/512A/69000, financiada con el Fondo 0000001850 correspondiente a la subvención otorgada por el Ministerio, e incluida en el Proyecto de Gasto con Nº de elemento PEP, OAAA/0000001665, con el siguiente desglose de anualidades:

Pareja				
Anualidad/tipo	Incluidas en Contrato Mixto	Iniciadas / Ejecutadas	Con proyecto / No iniciadas	Total
2021	0	0	0	0
2022	0	35.731,30	0	35.731,30
2023	113.052,64	0	0	113.052,64
2024	56.526,32	0	0	56.526,32
2025	0,00	0	0	0,00
2026	0,00	0	211.786,52	211.786,52
2027	0	0	847.146,08	847.146,08
Total	169.578,96	35.731,30	1.058.932,60	1.264.242,86

Los citados importes son estimativos, pudiendo ser reajustados tanto al alza como a la baja, en función del coste real de las actuaciones una vez realizadas.

Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que se derivan de este convenio y que pudieran acaecer fruto de su licitación, podrán destinarse a su vez a los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones de los mismos.

Asimismo, los reajustes al alza que superen los importes señalados serán también financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la indicada aplicación presupuestaria financiada con la subvención otorgada por el Ministerio.

Y, en todo caso, la modificación de las actuaciones objeto del convenio o la medición final que impliquen un incremento del coste total de las actuaciones contempladas en el convenio, deberá ser objeto de una adenda a suscribir por las partes del mismo, que, en su caso, si conlleva la superación de los umbrales previstos en la legislación vigente de en materia de hacienda, requerirá autorización previa del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Segunda. Modificación de la Cláusula Octava, Vigencia del Convenio.

El plazo de vigencia del Convenio finalizara por todo el 31 de diciembre de 2028, o hasta su finalización con entrega de las actuaciones al Ayuntamiento, en caso de producirse en fecha anterior.

Tercera. Integridad.

En todo lo no modificado por la presente Adenda, se mantiene plenamente en vigor el Convenio identificado en el Expositivo I, ratificando y reiterando las Partes los términos del mismo en todos sus extremos.

En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio en la fecha indicada "Ut Supra".

La Consejería de Desarrollo Sostenible
El Ayuntamiento de Pareja
